

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4726/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
จำสืบทำรวจ หญิง สุนันท์ วิสาสะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยกู้ยืมเงินจากผู้เสียหาย ส่วน ก. เป็นเพียงตัวแทนของผู้เสียหายในการให้จำเลยกู้ยืมเงิน ดังนั้นความเสียหายที่แท้จริง จึงอยู่ที่ผู้เสียหายผู้เป็นเจ้าของเงินกู้เมื่อเช็คที่จำเลย ส่งจ่ายธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้เสียหายย่อมได้รับ ความเสียหาย จึงถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2)(3)ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยพิพากษากลับให้
ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่า ผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ ได้ความว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือซึ่งโอนกันได้ด้วยการส่งมอบ ผู้เสียหายเป็นผู้ทรง จำเลยมิได้ต่อสู้ว่า ผู้เสียหายสมคบกับร้อยตำรวจเอกภิญโญอันฉกจำเลย เพียงแต่นำเสนอว่าได้กู้ยืมเงินจากร้อยตำรวจเอกภิญโญ จึงได้ออกเช็คพิพาทให้ไว้แก่ ร้อยตำรวจเอกภิญโญ แต่โจทก์ก็ได้นำเสนอว่าผู้เสียหายได้ฝากเงินร้อยตำรวจเอกภิญโญไว้ให้จำเลย โดยมี ร้อยตำรวจเอกภิญโญมาเบิกความสนับสนุน จำเลยก็นำสืบเท็จสมกับ พยานหลักฐานของโจทก์อยู่แล้วว่าผู้เสียหายเป็นคนปล่อยเงินกู้ เชื่อได้ว่าจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้เสียหาย ส่วน ร้อยตำรวจเอกภิญโญเป็นเพียงตัวแทนของผู้เสียหายในการให้จำเลยกู้ยืมเงิน เมื่อเป็นดังนั้นความเสียหายที่แท้จริงจึงอยู่ที่ผู้เสียหายผู้เป็นเจ้าของเงินกู้ เมื่อเช็คที่จำเลยส่งจ่ายถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้เสียหายย่อมได้รับความเสียหาย..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สถิตย์ เล็งไธสง-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ